晋中市太谷区聚鑫路桥工程有限公司
“11·16”一般车辆伤害事故调查报告

2023年11月16日10时21分许，太谷县聚鑫路桥工程有限公司筑路材料拌合场（料场）内进行水泥稳定碎石料拌合时发生一起因装载机碰撞作业现场一名工人致其倒地死亡的生产安全责任事故，直接经济损失65万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493 号）等有关法律法规规定，2023年 11月29日，太谷区政府成立了“11·16”太谷县聚鑫路桥工程有限公司一般亡人事故调查组（以下简称事故调查组），成员由区交通局、区应急管理局、区工信局、区公安分局、区总工会、阳邑乡等部门人员组成，并邀请区纪委监委派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故单位和责任人员的处理意见和建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，**“11·16”事故是一起因企业对料场内机动车辆作业现场管控措施不到位，车辆驾驶人员安全意识薄弱，麻痹**

大意，导致的一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）太谷县聚鑫路桥工程有限公司概况

法定代表人：宋××

统一社会信用代码：9114**********942A

成立日期：2003-07-11；经营状态：开业；

注册资本：1,500万（元）；实缴资本：1,500万（元）

注册地址：山西省晋中市太谷县七五三道口；

企业类型：其他有限责任公司（私营）；

所属行业：土木工程建筑业；

行政区划：山西省晋中市太谷区；

参保人数：30人；

营业期限：2003-07-11 至 无固定期限

登记机关：晋中市太谷区市场监督管理局；

经营范围：公路工程施工总承包叁级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安全生产许可证证书 编号:（晋）JZ安许证字〔2017〕000238；证书有效期至：2026年09月04日；发证机关：晋中市行政审批服务管理局。

建筑业企业资质证书 资质类别：建筑业企业资质；资质名称：公路工程总承包三级；证书编号：D314015336；发证日期：

2016-04-07；有效期至：2023-12-31；资质范围：公路工程总承包叁级；发证机关：晋中市住房保障和城乡建设管理局。

（二）涉及事故装载机基本情况

装载机型号：山东临工ZL50F；

装载机机主：王××；

装载机归属性质：王××私有；

装载机驾驶员：韩××；

装载机驾驶员工作性质：王××临时雇佣，以300元/日结工资。

（三）相关合同关系及合同基本内容

太谷县聚鑫路桥工程有限公司（甲方）与王××（乙方）签订有《机械承包合同书》，其中使用的机械设备为50装载机；承包费：上料3元/㎥；施工地点：料场。双方在《机械承包合同书》中明确规定了各自的安全职责。具体如下：

甲方的安全职责：

1.甲方负责机械进场后的看护及日常管理以及机械的安全完好。

2.甲方负责乙方操作人员生产作业的指挥和作业班次的调整，并有权提出更换不合格的操作人员。

乙方的安全职责：

1.乙方司机应保证机械设备工作状况良好，并负责按照检修

规程及时做好机械设备的维护、保养工作。

2.乙方负责机械设备承包使用期间维持机械设备正常使用的液压油、配件等。

3.乙方负责配备技术熟练、身体健康的操作人员共1名（保证甲方使用），并承担操作人员工资、社会、工伤保险及各种福利等；操作人员必须持证上岗，必须严格遵守安全操作规程，遵守施工现场有关规定，听从管理人员及安全员的指挥，不得野蛮作业和违章操作，发现不安全隐患有权停止作业，并有责任及时通知甲方共同采取措施，机械设备出现故障时，乙方须迅速组织人员进行现场抢修，及时排除，以保证甲方生产使用；并应了解自己的作业环境，保护好自身安全和机械安全。如因机械设备自身故障或能力以及操作人员错误操作所造成的一切损失由乙方承担。

4.甲方提出不称职的乙方操作人员，乙方应及时更换，以满足甲方的使用要求。

（四）事故相关单位安全管理情况

太谷县聚鑫路桥工程有限公司各级各类管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，安全作业环境和安全施工措施费用按计划投入；定期开展施

工现场安全检查和隐患排查；建立了特种作业人员管理档案。

（五）事故发生经过

2023年11月15日，太谷县聚鑫路桥工程有限公司料场启动生产，给太谷西站路至祁县县界道路改建工程生产水泥稳定碎石拌合料（简称水稳料）。当日拌合作业现场一共有两台装载机为水稳拌合机提供上料辅助。其中一台装载机为本单位自有，司机是杜××，负责从石粉堆、1-2石子堆取料； 另一台装载机系租用王××个人所有，其司机是韩××，系王××临时聘用，负责从1-3石子堆取料。

2023年11月16日8时，昨日原班人马继续开始水稳料拌合作业。约10时21分许，韩××所驾驶的装载机在把铲斗里的1-3石子倒入水稳拌和台料斗后，车尾朝1-2石子堆倒去，将背对装载机正在走向1-2石子堆的杨××撞倒在离1-2石子堆约2米远地面上而不自知，刹车时杨××处于装载机尾部车身下，韩××打转装载机方向后驶离事故现场，朝1-3石子堆驶去。

同时在10时22分左右，杜××驾驶装载机铲料后将车头取正准备向水稳拌和台上料时，发现韩××所驾驶的装载机车身下方地面上躺着一个人，于是立即停车，推开驾驶室门后连声大喊：“压住人了！压住人了！”但是韩××没有听到，继续驾驶装载机按照原走位路线去1-3石子堆取料。

杜××驾驶装载机停到了距离伤者4、5米远的地方，形成把

倒地人员隔离在1-2石子堆与装载机车身之间予以保护的态势，防止倒地人员被其他机械车辆二次伤害。

杜××随后下车看到倒地人身下有血，又向现场其他人员大声呼喊，同时在对韩××再次呼喊挥手示意后，看到路过堆料区一侧道路的武××，于是跑向武××并告他现场出事了，见他做出正确反应后，又继续跑向拌合机控制室通知停机，在控制室内的王××得知情况后立即停止拌合机，急忙跑向事故现场。

10时24分许，水稳料拌合现场负责人刘××接到武××电话说出事了，就立即赶到现场，看到辅助水稳料拌合作业的杨××在地面躺着，脑后有血迹，随即安排史××拨打了120并在公路边迎接救护车。

10时28分，刘××向宋××汇报事故情况，大约过了十几分钟120到达现场，10时40分左右，刘××向太谷区应急管理局程××报告了事故情况，随后应急管理局、交通局、公安民警、阳邑乡政府工作人员陆续到达现场进行现场处置。

后经120医护人员现场检查诊断，确定杨××已经死亡，并建议联系殡仪馆来拉杨××尸体，随后救护车及人员离开。2023年11月16日14时左右，在死者家属在场的情况下，殡仪馆的车把杨××尸体拉走。

（六）事故现场勘查情况（见图1-图9）



图1：事故发生地点示意（来源于手机高德地图）



图2：事故现场拌和台、料堆分布鸟瞰图（来源于无人机拍摄）

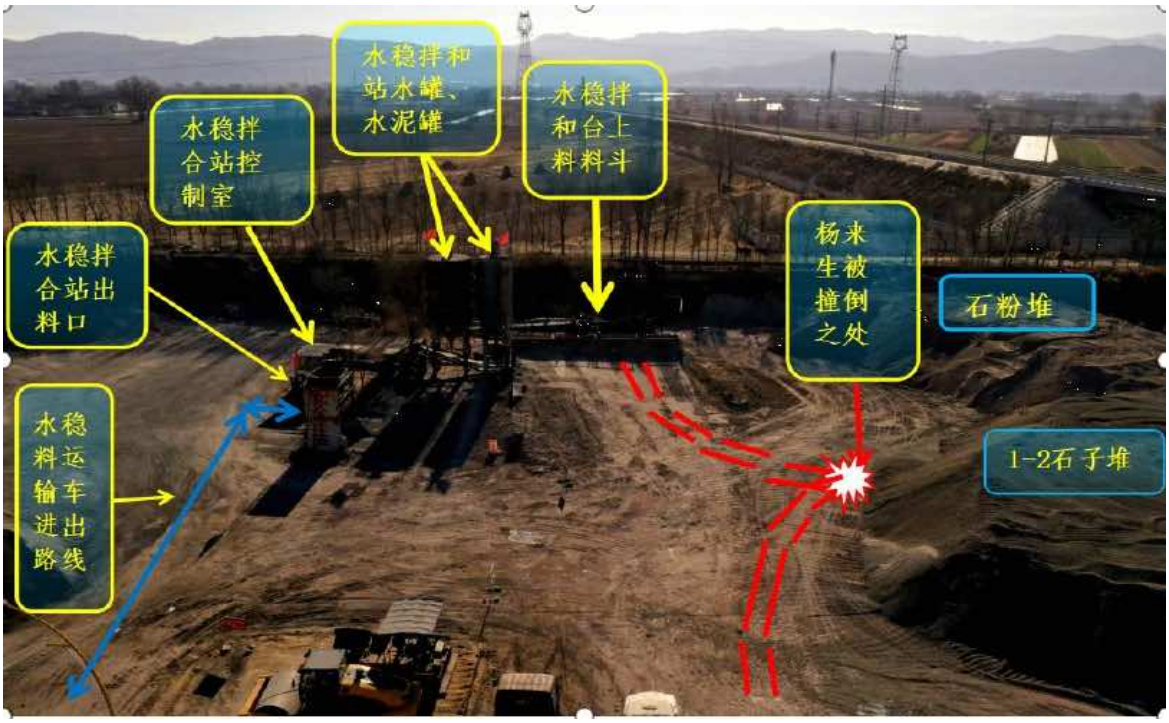


图3：涉事装载机现场倒车走位路线示意图（红色双线）



图4：杨××倒伏位置距离其工作岗位约25米



图5：杨××工作岗位

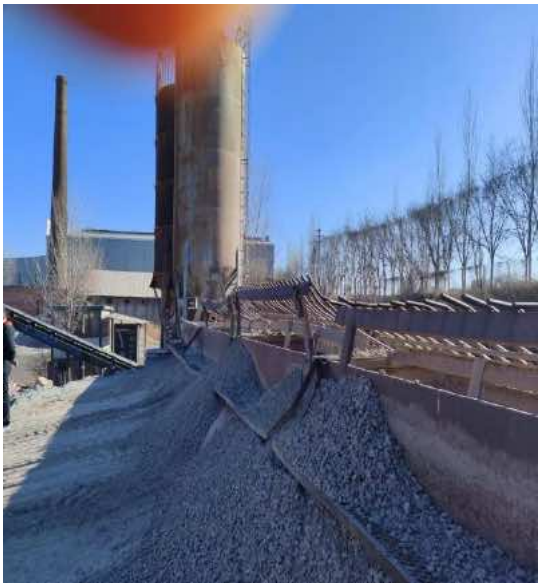


图6：拌合站上料斗



图7：杨××被铲车撞倒时的位置



图8：杨××被撞倒后侧躺在地上



图9：涉事装载机

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：死亡1人。姓名：杨××；男，68岁，汉族，山西太谷侯城乡龙门村人，身份证号：1424**********6416。

2.直接经济损失：约65万元。（根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定）。

二、事故应急处置情况及评估

（一）事故信息接报及响应情况

1.2023年11月16日10时20分许，太谷县聚鑫路桥工程有限公司自有装载机司机杜××发现韩××所驾驶的临时租用装载机车身下方地面上躺着一个人，于是立即停车呼救；杜××呼救，韩××

未有反应且驾车离开后，随后下车查看，并向附近路过的武××示警，又跑向拌合机控制室报告，在控制室内的王××得知情况后立即停止拌合机，急忙跑向事故现场。

2.10时24分许，水稳料拌合现场负责人刘××接到武××电话报告事故情况，立即赶到现场，查看后安排史××拨打了120并在公路边迎接救护车。大约过了10分钟，120到了现场，经过医学检测，120工作人员宣布人已死亡。

3.10时28分，现场负责人刘××向公司负责人宋××汇报事故情况。宋××在通话中安排刘××拨打120急救电话并通知家属、同时向区应急局报告事故情况，自己则驾车赶往事故现场，约20分钟左右赶到现场。

4.10时40分，刘××向太谷区应急管理局程××报告了事故情况。

5.10时48分许，宋××给企业的主管部门区交通局韩××汇报了事故情况。随后区应急管理局、区交通局、事故所在地派出所公安民警、阳邑乡政府工作人员陆续到达现场进行现场处置。民警经过现场勘察和询问，排除他杀，属于安全生产事故，不属于刑事案件。

6.约14时左右，在死者家属在场的情况下，殡仪馆的车把杨××尸体拉走。

（二）事故应急处置情况及评估

太谷县聚鑫路桥工程有限公司在本次事故应急处置过程中，现场人员处置动作正确，应急预案启动迅速，呼救、赶赴事故现场及向上级报告及时；接到突发事件报告的各有关部门、单位反应迅速，及时赶到事故现场进行处置；本次事故救援过程未发生二次事故，未引起社会不稳定因素。

各相关方事故应急处置表现正常，应急处置妥当，符合《生产安全事故报告和调查处理条例》（〔2007〕国务院令第493号）之规定。

（三）善后情况

事发后，企业积极与杨××家属沟通，于11月23日双方达成一致，共计赔付65万元整。未造成其他负面舆情和影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

杨××擅自离开工作岗位，进入装载机的作业危险区域，未能发现韩××驾驶的装载机在倒车并及时躲避，导致装载机尾部撞倒杨××并致其头部受伤是造成本次亡人事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1.装载机司机韩××安全意识淡薄，在同一个狭小区域内多次重复的装载机驾驶动作使其产生麻痹大意思想，倒车时对车后情况观察不细致，未能及时看到杨××出现在车后倒车路线上。

2.涉事装载机在事故发生时，驾驶室外左右两侧没有配置倒

车镜（后视镜），装载机驾驶员无法借助倒车镜观察车后情况。

3.太谷县聚鑫路桥工程有限公司聘用的杨××年龄已达68岁，听觉及反应能力较60岁以下的人差别很大，已不适合参与生产作业，自我安全防护意识、能力较弱，装载机接近时无反应或反应不及时。（据现场分析推测，出事时杨××正在与人通电话。他可能是为了听清楚手机通话的声音，离开自己的工作岗位躲避附近机械设备运行的噪音，背对水稳拌合台走向1-2石子堆处，手机通话的声音吸引了杨××的主要精力，全然未察觉正在倒行的铲车）。

4.太谷县聚鑫路桥工程有限公司安全管理存在漏洞，未能对临时入场作业的装载机缺少倒车镜的情况及时予以发现和整改；未能对装载机驾驶员韩××从业资格证书无效的情况采取符合安全规定的管理措施；未能对韩××进行充分的安全教育和驾驶技术培训、考核。现场指挥人员履职不到位。

四、事故责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.太谷县聚鑫路桥工程有限公司

安全生产责任制落实不够，安全生产教育培训不到位，注重纸面培训，忽视实际生产过程。安全管理存在漏洞、盲区，员工安全意识淡薄，导致发生一起一人死亡的生产安全责任事故。此次开工相当于是复工复产，前期准备不足，没有报告相关部门。

（二）有关监管部门

1.太谷区交通运输局

作为上级主管部门，对事发企业的安全生产巡查检查力度不够，存在顾此失彼的现象。对于企业复工复产没有及时跟进指导，对企业生产进度情况掌握不足。

2.太谷区住房和城乡建设管理局

作为行业监管部门，日常安全生产检查和隐患排查治理不全面不彻底，未将人员安全意识、学习培训作为日常监督检查的重点，安全监管存在盲区、漏洞。

3.太谷区阳邑乡人民政府

作为事发地政府，虽然能够按照相关规定开展安全检查，但是对企业内部教育培训落实情况了解不深，存在对该料场安全生产宣传不扎实、属地责任落实不到位问题。

五、对有责任人员及责任单位的处理意见

（一）对有关责任人员的处理建议

1.杨××，男，68岁，汉族，山西太谷侯村乡龙门村人，太谷县聚鑫路桥工程有限公司员工，自我保护意识不强，安全意识薄弱，违反工作规章制度，擅自离开工作岗位，进入装载机的危险作业区内发生事故，对事故的发生负有直接责任，因其在事故中死亡，不再追究其责任。

2.韩××，男，37岁，山西太谷小白乡东炉村人，装载机司

机，违反装载机操作规程，在未完全掌握作业区内环境情况下进行作业导致事故发生，对事故发生负**直接责任**。建议移送公安机关进行调查处理。

3.宋××，男，54岁，山西太谷人，太谷县聚鑫路桥工程有限公司总经理，组织识别企业安全风险不全面，对施工作业现场的风险辨识和管控不到位，督促安全培训不到位,对事故发生负有**重要领导责任**。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]，依据本法第九十五条[3]之规定，建议由应急部门给予其行政处罚。

4.刘××，男，53岁，山西太谷人，太谷县聚鑫路桥工程有限公司料场负责人，对安全工作检查督促不到位，未能及时督促生产人员落实岗位责任制、安全操作规程等，对事故发生负有**重要责任。**其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[2]，依据本法第九十六[4]条之规定，建议由应急部门给予其行政处罚。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

5.冯××，男，42岁，山西太谷人，现场安全员，日常对职工安全教育不到位，开展风险辨识不足，未能发现和有效管控作业中可能出现的违章行为，对事故发生负有**主要责任**，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五[2]条，依据本法第九十六条[4]之规定，建议由应急部门给予其行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.太谷县聚鑫路桥工程有限公司

作为涉事企业，安全生产责任制落实不够，安全生产教育培训不到位，注重纸面培训，忽视实际生产过程的管控，安全管理存在漏洞、盲区。企业员工安全意识淡薄，导致发生一起一人死亡的生产安全责任事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[5]，依据本法条规定，对企业除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。[5] 第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

2.建议太谷区交通局、太谷区住建局、阳邑乡人民政府向太谷区人民政府作出深刻检查。

六、事故防范措施和建议

各单位要认真学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神，深刻吸取事故教训，举一反三，坚持底线思维和红线意识，进一步压实责任，以最严厉的措施强化安全综合治理和其他领域安全生产专项整治，把防控化解全过程安全风险作为安全生产第一重点抓紧抓好，坚决遏制各类安全生产事故发生，坚决守住安全红线。

1.太谷县聚鑫路桥工程有限公司。深刻总结本次事故教训，一是加强对驾驶员进行安全培训，包括交通法规、安全驾驶技巧等方面的培训，提高员工的安全意识和驾驶技能。明确企业内部机动车辆驾驶规范，包括禁止酒后驾驶、禁止接打手机等并严格执行；二是定期对企业内部的机动车辆进行检查和维护，及时发现和消除安全隐患，确保车辆的安全性能和正常运行；三是加强用工的管理，对不能适应工作岗位要求的员工要及时调整和清退；四是制定并实行安全激励机制：通过奖励制度激励员工自觉遵守安全管理制度，规范安全作业行为，鼓励员工积极参与安全活动，提高员工的安全意识，真正做到“四不伤害”；五是根据企业季节性作业特点，在进行生产经营前，提前向属地、行业和上级监管部门报备后开展生产经营活动。

2.区交通局、区住建局。要加强业务指导和行业监督，以问题为导向，强化日常安全生产巡查检查和安全监管执法力度，按照区安委会下发的文件要求，根据各自安全职责立即开展安全生产治本攻坚三年行动，确保全区本行业领域安全稳定。

3.阳邑乡人民政府。要深刻吸取此次事故教训，持续落实日常安全生产监督检查，对安全生产中存在的隐患问题及时督促整改，保证生产安全。

晋中市太谷区聚鑫路桥工程有限公司

“11·16”一般车辆伤害事故调查组

2024年3月8日